

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6651/2537

นาย นพชัย ทรัพย์อนันต์ ทวี หรือ สกุล
เก่ง ศึกษา

โจทก์

เจ้าหนี้

โจทก์

นาย นพชัย ทรัพย์อนันต์ ทวี หรือ สกุล
เก่ง ศึกษา

โจทก์

ผู้ร้อง คัดค้าน

โจทก์

เจ้าพนักงาน พัทธกษัตริย์

โจทก์

นาย สม พูล หลวง คำแดง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 124, มาตรา 135 (2), มาตรา 153

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายแล้ว คำสั่งนั้นมีผลทันที จำเลย
ย่อมหลุดพ้นการล้มละลาย หลุดพ้นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกลับคืนสู่ฐานะเดิม
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยเพื่อแบ่งให้แก่เจ้า
หนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 124 ฎีกาของเจ้าหนี้ซึ่งได้
แย้งเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป ให้จำหน่าย
คดีเจ้าหนี้เสียจากสารบบความ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้มีการสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และ
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย
เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ต่อมาเจ้าหนี้ยื่นคำร้อง
ขอขยายเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์สั่งยกคำร้อง

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องว่า เจ้าหนี้ได้ขอขยายกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้และวางเงินค่า
ใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลายครั้งเพราะเจ้าหนี้ต้องเดินทางไปต่าง
ประเทศหรือต่างจังหวัด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้อนุญาตให้ขยายเวลาไปเป็น
วันที่ 3 กันยายน 2535 แต่เมื่อเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันดังกล่าวเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กลับมีคำสั่งไม่รับคำขอรับชำระหนี้โดยฟังว่าเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
พ้นกำหนดสองเดือนตามกฎหมายแล้วขอให้มีการสั่งกลับหรือยกคำสั่งเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไว้
ดำเนินการต่อไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าหนี้มิได้ขอรับชำระหนี้ภายใน
กำหนดเวลาตามกฎหมายและเจ้าหนี้มิใช่เจ้าหนี้นอกราชอาณาจักรที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะขยายเวลาขอรับชำระหนี้ให้ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของ
จำเลย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 135(2) ตั้งแต่วันที่ 24
ธันวาคม 2535 และคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว เห็นว่า เมื่อ
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายแล้ว คำสั่งนั้นมีผลทันที จำเลยย่อมหลุด
พ้นการล้มละลาย หลุดพ้นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกลับคืนสู่ฐานะเดิมเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยเพื่อแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 22, 124 ดังนั้น ฎีกาของเจ้าหนี้ซึ่งโต้แย้ง
เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป

ให้จำหน่ายคดีเจ้าหนี้เสียจากสารบบความ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สมาน เวทวินิจ-สุทธิ นิชโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>